

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2607/2531

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรสาคร

โจทก์ร่วม

บริษัท สาม มิตร มอเตอร์ ส แมนูแฟค

เจอร์ริง จำกัด

โจทก์

โจทก์

โจทก์

นาย สุชาติ พ่วง เจริญ

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 195, มาตรา 370, มาตรา 460

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 30

บริษัท อ. นำน้ำมันเตาจำนวน 12,000 ลิตรที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไปส่งยังบริษัท โจทก์ร่วมโดยรถบรรทุกทุกน้ำมัน และจะรับรู้หรือรับผิดชอบถ้าหากกลดซีสที่ฝาปิดเปิด อยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย แสดงว่าบริษัท อ. ผู้ขายได้หมาย หรือ นับ ชั่ง ตวงวัด หรือ คัดเลือกบ่งตัวทรัพย์สินคือน้ำมันเตาที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไว้แน่นอนเป็นจำนวน 12,000 ลิตร และบรรจุไว้ในรถเรียบร้อยแล้ว กรรมสิทธิ์ในน้ำมันเตาที่ซื้อขายย่อมโอนไป เป็นของโจทก์ร่วม การที่โจทก์ร่วมนำรถบรรทุกน้ำมันไปชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งเป็น เพียงวิธีการตรวจสอบว่าบริษัท อ.ได้ส่งมอบน้ำมันเตาที่สั่งซื้อให้โจทก์ร่วมครบถ้วน หรือไม่เท่านั้น หาใช่เป็นเรื่องการกระทำเพื่อให้ทราบราคาที่แน่นอนไม่เมื่อจำเลยลัก น้ำมันเตาไป 4,000 ลิตร โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2527 เวลากลางวันจำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของบริษัทสามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่งจำกัด กับพวกร่วมกันลักน้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตร ราคา 16,360 บาท ของบริษัทดังกล่าวไปโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) (11) และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินตามฟ้องแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

บริษัทสามมิตรมอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด เข้าเป็นโจทก์ร่วม

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาลับว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7) (11) จำคุก 4 ปี ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สิน 16,360 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันฟังได้ว่า จำเลยซึ่งเป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วมทำหน้าที่ตรวจรับน้ำมันที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อ ได้ร่วมกับนายจำเนียรพนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ลักเอาน้ำมันเตาจำนวน 4,000 ลิตร ราคา 16,360 บาท ซึ่งโจทก์ร่วมสั่งซื้อมาจากบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ไปปัญหาในชั้นฎีกามีว่าน้ำมันเตาที่จำเลยร่วมกับพวกลักไปเป็นของโจทก์ร่วมหรือไม่เห็นว่า การซื้อขายน้ำมันระหว่างโจทก์ร่วมผู้ซื้อกับบริษัทเอสโซ่แสดนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ผู้ขาย

นั้น ข้อเท็จจริงฟังได้ตามที่โจทก์นำสืบและจำเลยไม่ได้นำสืบหักล้างว่า เมื่อบริษัทเอสโซ่แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ได้บรรทุกน้ำมันเตาจำนวน 12,000 ลิตร ที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไปส่งยังบริษัทโจทก์ร่วม ก่อนที่โจทก์ร่วมจะเซ็นรับมอบน้ำมันจะต้องนำรถบรรทุกน้ำมันไปชั่งน้ำหนักเพื่อตรวจสอบจำนวนน้ำมันว่ามีปริมาณตรงกับที่สั่งซื้อหรือไม่ ซึ่งวิธีการชั่งน้ำหนักนี้นายสุภาพ จิตรายนนท์ ผู้จัดการบริษัทโจทก์ร่วมเบิกความว่าเป็นมาตรการทางปฏิบัติของบริษัทโจทก์ร่วม โดยบริษัทเอสโซ่แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ผู้ขายไม่ได้เห็นชอบด้วยบริษัทเอสโซ่แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด จะรับรู้หรือรับผิดชอบถ้าหากลดซีลที่ฝาปิดเปิดอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อยเท่านั้น แสดงว่าบริษัทเอสโซ่แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ผู้ขายได้หมายหรือนับชั่ง ตวง วัดหรือคัดเลือก บ่งตัวทรัพย์สินคือน้ำมันเตาที่โจทก์ร่วมสั่งซื้อไว้แน่นอนเป็นจำนวน 12,000 ลิตร และบรรจุไว้ในรถเรียบร้อยแล้วกรรมสิทธิ์ในน้ำมันเตาที่ซื้อขายย่อมโอนไปเป็นของโจทก์ร่วม การที่โจทก์ร่วมได้นำรถบรรทุกน้ำมันไปชั่งน้ำหนักอีกทีหนึ่งเป็นเพียงวิธีการตรวจสอบว่าบริษัทเอสโซ่แอสเตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด ได้ส่งมอบน้ำมันเตาที่สั่งซื้อให้โจทก์ร่วมครบถ้วนหรือไม่เท่านั้น กรณีหาใช่เป็นเรื่องการกระทำเพื่อให้ทราบราคาที่แน่นอนตามที่จำเลยฎีกาไม่ เมื่อจำเลยกับพวกลักน้ำมันเตาไป 4,000 ลิตร โจทก์ร่วมจึงเป็นผู้เสียหาย

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ